

적격기관투자자대상증권의 등록 및 관리 등에 관한 규정 시행세칙

제정 2016. 7. 28

개정 2023. 12. 8

제1조(목적) 이 세칙은 한국금융투자협회(이하 “협회”라 한다)가 「적격기관투자자대상증권의 등록 및 관리 등에 관한 규정」(이하 “규정”이라 한다)에서 위임된 사항의 시행에 필요한 것을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적격기관투자자 등록신청서 및 첨부서류) ① 규정 제3조제1항제1호에서 “적격기관투자자 등록신청서”의 항목 및 서식 등은 별지 제1호와 같다.

② 규정 제3조제1항제3호에서 “협회가 정하는 서류”란 다음 각 호의 서류를 말한다.

1. 적격기관투자자 분류표
2. 사업자등록증
3. 삭제 <2023.12.8>

제3조(적격기관투자자대상증권 등록신청서 및 첨부서류) ① 규정 제5조제1항제1호에서 “적격기관투자자대상증권 등록신청서”의 항목 및 서식 등은 별지 제2호와 같다.

② 규정 제5조제1항제6호에서 “협회가 정하는 서류”란 다음 각 호의 서류를 말한다.

1. 인수계약서, 주선계약서, 원리금지급대행계약서, 기타 해당증권의 발행과 관련하여 계약을 체결한 경우 관계기관과 체결한 계약서 사본
2. 「외국환거래법」·기타 법령에 따라 허가, 승인 또는 신고를 요구하는 경우 그 허가서, 승인서 또는 신고서 사본

제4조 (발행 관련 정보의 기재사항) ① 규정 제5조제1항제2호에서 “적격기관투자자대상증권 발행 관련 정보”의 항목 및 서식 등은 별지 제3호와 같다.

② 제1항의 발행 관련 정보에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.

1. 발행에 관한 일반사항
2. 증권에의 주요 권리내용
3. 발행인의 개요
4. 재무제표(「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제2조에 따른 외부감사대상 법인인 경우 감사보고서, 외국법인등은 이에 준하는 서류). 다만, 법인 설립 후 최초 사업연도가 경과하지 않은 경우 협회가 인정하는 때에는 기재하지 아니한다.

5. 자산보유자에 관한 사항[「자산유동화에 관한 법률」에서 정하는 방법에 따른 유동화증권 및 같은 법률에서 정하는 유동화전문회사 또는 신탁업자가 아닌 회사, 그 밖의 특수목적기구가 자산유동화에 준하는 업무를 하여 사채의 형태로 발행하는 증권이나 같은 법률에서 정하는 방법 이외의 것에 따라 유동화자산을 기초로 사채의 형태로 발행하는 증권(이하 “유동화사채”라 한다)의 경우에 한한다]
6. 유동화자산에 관한 사항(유동화사채에 한한다)
7. 자산유동화계획등에 관한 사항(유동화사채에 한한다)
8. 변호사의 법률검토의견(발행인이 외국법인등인 경우에 한한다)

제5조(적격기관투자자대상증권의 등록취소신청) ① 규정 제6조제1항제1호에서 “적격기관투자자대상증권 등록취소 신청서”의 항목과 서식 등은 별지 제4호와 같다.

② 제1항에도 불구하고 적격기관투자자대상증권의 등록취소를 신청하고자하는 발행인은 사전에 매출신고서를 금융위원회에 제출하여야 한다.

제6조(일괄등록신청) ① 규정 제7조제1항제1호에서 “일괄등록 신청서”는 별지 제5호의 서식을 말한다.

② 규정 제7조제1항제5호에서 “협회장이 정하는 서류”란 다음 각 호의 서류를 말한다.

1. 인수계약서, 주선계약서, 원리금지급대행계약서, 기타 해당증권의 발행과 관련하여 계약을 체결한 경우 관계기관과 체결한 계약서 사본
2. 「외국환거래법」·기타 법령에 따라 허가, 승인 또는 신고를 요구하는 경우 그 허가서, 승인서 또는 신고서 사본

제7조(일괄등록 관련 정보 및 일괄등록 추가서류의 기재사항) ① 규정 제7조제1항제2호에서 “일괄등록 관련 정보”의 항목과 서식 등은 별지 제6호와 같다.

② 제1항의 일괄등록 관련 정보에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.

1. 일괄등록에 관한 일반사항
2. 일괄등록 증권에 관한 주요 사항
3. 발행인의 개요
4. 변호사의 법률검토의견(발행인이 외국법인등인 경우에 한한다)

③ 규정 제7조제3항에서 “일괄등록 추가서류”의 항목과 서식 등은 별지 제7호와 같다.

④ 제3항의 일괄등록 추가서류에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.

1. 발행에 관한 일반사항

2. 증권의 주요 권리내용
3. 변호사의 법률검토의견(발행인이 외국법인등인 경우에 한한다)

제8조(종목정보의 공시) 규정 제8조제1항에 따른 적격기관투자자대상증권의 종목 정보의 공시 범위는 다음 각호와 같다.

1. 종목명(종목코드)
2. 발행기관명
3. 발행금액
4. 발행일
5. 만기일
6. 표면금리
7. 통화
8. 인수, 주선회사명(인수, 주선회사가 있는 경우에 한한다)
9. 기타 종목정보 공시에 필요한 사항

제9조(협회장이 정하는 외국법인등) 규정 제9조제1항에서 “협회장이 정하는 외국 법인등”은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제16항에 따른 외국법인등에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조제1항 각 호의 자를 제외한 자를 말한다.

제10조(제출시간) 규정 제12조제2항에 따른 제출시간은 9시부터 17시 30분으로 한다.

부 칙 (2016.7.28)

제1조(시행일) 이 시행세칙은 2016년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙 (2023.12.8)

제1조(시행일) 이 시행세칙은 2023년 12월 14일부터 시행한다.